

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA VARA DO TRABALHO

JOÃO DA SILVA, brasileiro, solteiro, auxiliar de produção, portador da CTPS nº 12345, residente e domiciliado nesta capital, vem, por seu advogado que esta subscreve, propor a presente RECLAMAÇÃO TRABALHISTA em face de INDÚSTRIA MODELO LTDA., pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

1. DOS FATOS

O Reclamante foi admitido em 03/02/2020 para exercer a função de auxiliar de produção, mediante remuneração mensal de R\$ 2.400,00, tendo sido dispensado sem justa causa em 14/06/2026, sem o pagamento das verbas rescisórias devidas.

Durante todo o período contratual, o Reclamante cumpriu jornada das 07h00 às 19h00, de segunda a sexta-feira, com apenas trinta minutos de intervalo intrajornada, sem qualquer contraprestação a título de horas extraordinárias.

1.1 Das verbas não quitadas

- a) saldo de salário referente a quatorze dias trabalhados;
- b) aviso prévio indenizado, na forma da Lei nº 12.506/2011;
- c) férias proporcionais acrescidas do terço constitucional;
- d) décimo terceiro salário proporcional;
- e) multa de quarenta por cento sobre o saldo do FGTS.

"O intervalo intrajornada não usufruído deve ser remunerado como hora extraordinária, com o respectivo adicional, na forma da Súmula 437 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho."

1 Súmula 437 do TST, item I, com redação dada pela Resolução 185/2012.

2. DO DEMONSTRATIVO DE VERBAS

Verba	Base de cálculo	Valor
Saldo de salário	R\$ 2.400,00	1.120,00
Aviso prévio indenizado	R\$ 2.400,00	2.960,00
Férias + 1/3	R\$ 2.400,00	1.866,67
13º proporcional	R\$ 2.400,00	1.200,00
Multa de 40% do FGTS	R\$ 9.216,00	3.686,40

3. DOS PEDIDOS. Ante o exposto, requer a Vossa Excelência a procedência dos pedidos formulados, com a condenação da Reclamada ao pagamento das verbas discriminadas no quadro acima, acrescidas de juros e correção monetária, além dos honorários advocatícios sucumbenciais.